

〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 最高裁判所は、労働者の個別の合意により、退職金の支給基準の変更が認められるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。

「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないと解される。もっとも、使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が A 立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が B か否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である。」

2 厚生労働省「令和7年版厚生労働白書」によると、2015（平成27）年から2019（令和元）年の我が国の第1子出産前後の女性の継続就業率は約 C 割となっており、近年大きく上昇している。

また、我が国の育児休業の取得期間は、女性は9割以上が6か月以上である一方、男性は徐々に取得期間が延びているものの、約4割が D 未満であり、依然として女性に比べて短期間の取得が多くなっている。

3 女性活躍推進法第8条第1項本文によると、一般事業主であつて、常時雇用する労働者の数が E 人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならないものとされている。

選択肢

- | | | | |
|---|--------|------------------|---------|
| ① 3 | ② 5 | ③ 7 | ④ 9 |
| ⑤ 50 | ⑥ 100 | ⑦ 300 | ⑧ 1,000 |
| ⑨ 1 か月 | ⑩ 2 週間 | ⑪ 3 か月 | ⑫ 3 週間 |
| ⑬ 快適な職場環境の実現に協力すべき | | | |
| ⑭ 企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがある | | | |
| ⑮ 使用者に使用されてその指揮命令に服すべき | | | |
| ⑯ 多様な働き方を自由に選択できる | | ⑰ 賃金の最低額が保障されている | |
| ⑱ 労働者の経済生活の安定との関係上不当である | | | |
| ⑲ 労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在する | | | |
| ⑳ 労働者の責めに帰すべき事由に起因している | | | |

- 【解答】
- A ⑮使用者に使用されてその指揮命令に服すべき
 - B ⑲労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在する
 - C ③7
 - D ⑩2 週間
 - E ⑥100